



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

ציונה פדלי

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד יואל פדלי
יפו 217, ירושלים

נגד

מיכאל חזני
ניקנור 11, ירושלים

1

נתבעים

יעל כהן חזני
ניקנור 11, ירושלים

2

מיכאל חזני
ניקנור 11, ירושלים

1

בתיק:
1/281/2019

תובעים שכנגד

יעל כהן חזני
ניקנור 11, ירושלים

2

נגד

ציונה פדלי

נתבעת שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד יואל פדלי
יפו 217, ירושלים

ראובן קריאף

בתיק
1/324/2019

תובע

נגד

מיכאל חזני

נתבע

מיכאל חזני

בתיק:
1/386/2019

תובע

נגד

ראובן קריאף

נתבע

פסק דין

פסק דין זה עוסק ב-2 תביעות עיקריות ו-2 תביעות שכנגד בין בעלי דירות בבית המשותף ברחוב ניקנור 11 בירושלים (להלן: הבית המשותף), בטענות הנוגעות בעיקרן לשינויים שנעשו בדירות או ברכוש המשותף בניגוד לדין, ולשימושים שלא כדין ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/386/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. בעלי הדין בהליך זה הם 3 מבין 4 בעלי דירות בבית המשותף ברחוב ניקנור 11 בירושלים. הבית המשותף בנוי מ-2 דירות קרקע, האחת בבעלות פדלי, והאחרת בבעלות כהן שאינו צד להליך, ומשתי דירות הבנויות מעליהן – דירת חזני מעל דירת פדלי, ודירת קריאף מעל דירת כהן. חזני רכשו את דירתם בבית המשותף בשנת 2011 מהבעלים הקודם ששמו שבתאי חביב (להלן: חביב). אין מחלוקת כי לפני שרכשו חזני את הדירה, היו מדרגות, שהגישה אליהן היתה פתוחה, ודלתות דירת חזני (שהיתה באותה עת מפוצלת ל-2 דירות – עליונה ותחתונה) היו מעבר למדרגות האמורות, דהיינו, ניתן היה להגיע לגג באמצעות המדרגות, מבלי להיכנס בדלת דירת חזני. המדרגות האמורות הובילו לקומה הנוספת המהווה כיום חלק מדירתם, ומהן ניתן היה לטפס בסולם לגג המשותף. לאחר שרכשו חזני את הדירה, ביטלו את המדרגות האמורות, הפכו את שתי הקומות לדירה אחת לא מפוצלת, תוך ששטח המדרגות הפך לחלק מהשטח הפנימי של דירתם.
2. לטענת התובעת בתיק 205/2019 (להלן: פדלי), בדירת הנתבעים בתיק זה (להלן: חזני) קיימות נזילות הגורמות לנזקי רטיבות בדירתה, וכן לטענתה, חזני, במסגרת שיפוץ שעשו בדירתם, שברו מדרגות ששימשו את יתר בעלי הדירות כדי להגיע לגג המשותף, וצירפו את שטח המדרגות לדירתם.
3. לטענת חזני, בנוגע לנזילות הנתענות לא צורפה כל חוות דעת ולא קיים כל פירוט באשר למקור הנזילות ועל כן יש לדחות את הטענה. בנוסף, לטענתם, הטענה בנוגע למדרגות כפי שנטענה בכתב התביעה, היא שמדובר בפלישה לשטח משותף. בפועל, המדרגות הן במצבן הקודם והן במצבן הנוכחי מהוות חלק מהדירה של חזני. לפיכך הטענה המאוחרת יותר של פדלי לעניין הפרת חוזה לעניין הריסת המדרגות היא הרחבת חזית, ובכל מקרה התיישנה. לטענתם, הם מאפשרים לכל בעל דירה הרוצה בכך, להגיע לגג המשותף דרך המדרגות הנמצאות בתוך דירתם.
4. במסגרת התביעה שכנגד שהגישו חזני בתיק 281/2019 הם טוענים כי פדלי דרשה מהם שלא כדין סך של 1500 ₪ לצורך הצבת בלוני גז בחצר המשותפת, ומבקשים השבתם, וכן שלא איפשרה כניסה של טכנאי הגז לחצר כדי לחבר את הצנרת לצינור הישן דבר שייקר את עלויות ההתקנה. עוד לטענתם, פדלי טוענת כי החצר שסביב דירתה שייכת לה, אך למעשה מדובר בחצר משותפת, והם מבקשים מעבר חופשי ובלתי מוגבל בחצר בין היתר לצורך הגעה למתקנים השייכים לדירתם. בנוסף לטענתם, פדלי סתמה חור שפתחו חזני בקיר הבית המשותף להוצאת אדים ממייבש הכביסה, בטענה שהדבר גורם לרטיבות מתחת לפרגולה שבחצר ביתה. לטענתם לא היתה רשאית לסגור את החור שכן מדובר בשימוש סביר ברכוש משותף, ותקרת הפרגולה הוזה למיקומה הנוכחי שמעל החור, רק לאחר פתיחת החור האמור, על כן היא שאחראית לרטיבות הנתענת כתוצאה מהאדים היוצאים מהחור מתחת לתקרת הפרגולה. לטענתם, בשל האמור מופנים האדים כיום לחדר האמבטיה של הילדים בדירתם, דבר שגורם לעובש ולנשירת טיח, והם נדרשים לבצע תיקונים בשל כך, ונוצרו להם עלויות שהם מבקשים השבתן. לטענתם פדלי בנתה בחצר פרגולה ללא הסכמה והקיפה את החצר בגדר פלסטיק דבר החוסם את המראה לרחוב מחלון ודלת דירתם.
5. פדלי טענה שקיים הסכם בינה לבין הבעלים הקודם שמכר לתובעים את דירתם לעניין זכויותיה בחצר, וגם אלמלא ההסכם, חזני נמנעו מלהעלות טענה בנוגע לחצר במשך שנים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רבות ועל כן הם מנועים מלהעלות טענה כאמור כעת. לטענתה, למרות זכויותיה בחצר, בנתה בחצר נישא מאבן לצורך בלונג גז לדירת התובעים, אך הבעלים הקודמים של הדירה סירבו להשתתף בעלויות הבניה כי לא השתמש בגז. על כן ביקשה מהתובעים להשתתף בעלויות בניית הנישה, והם לא התנגדו. לטענתה, הפרגולה בחצר נבנתה זמן רב לפני רכישת התובעים את דירתם. לטענתה, קדיחת צינור המייבש בקיר הבית המשותף גרמה לרטיבות בדירתה, ואין המדובר בשימוש סביר ברכוש משותף. לטענתה התובעים גילו בהתנהגותם במשך השנים שהפרגולה לא מפריעה להם, ורכשו את הדירה כאשר הפרגולה היתה קיימת. כמו כן לטענתה הם מנועים מלהעלות טענה בעניין שכן הם עצמם בנו פרגולה במרפסת דירתם. לטענתה הגדר אף היא אינה מפריעה להם.

6. בתיק 324/2019 טען התובע (להלן: קריאף) כנגד חזני כי סיפחו לדירתם את שטח המדרגות המשותף, שהיווה גישה לגג, באופן שכיום הדרך היחידה להגיע לגג לצורך טיפול בדודי שמש וכד' היא דרך ביתם של חזני. כן ביקש קריאף לחייב את חזני בדמי שימוש ראויים בגין השימוש שעשו בשטח המשותף האמור.

7. חזני מצדם טענו שקריאף פרץ באלימות לדירתם באמצעות שבירת קיר של חדר הילדים, ולאחר פניה שלהם לבית המשפט נקבע שעליו לפצות ולהשיב את המצב לקדמותו. לטענתם, גרם המדרגות ששימש לעליה לגג היווה חלק משטח הדירה כפי שנמסר להם על ידי בעל הדירה הקודם. לטענתם, אין מניעה מבחינתם לתת לשכנים מפתחות לדירתם כדי שיוכלו להגיע לגג, וקריאף מעולם לא ביקש מהם להגיע לגג, ולהבנתם סידר לעצמו עליה פרטית לגג. לטענתם, קריאף הוא שהשתלט על חדר מדרגות משותף של הבניין וסגר אותו.

8. בתיק 386/19, בתביעה שכנגד שהגישו חזני נגד קריאף, טענו חזני שקריאף השתלט על חדר מדרגות משותף של הבניין, הרכיב בפתחו מצלמה וסגר אותו בשני שערים. לפיכך ביקשו שקריאף יאפשר גישה חופשית לחדר מדרגות האמור וישלם את עלות השימוש שעשה בו.

9. במסגרת כתב ההגנה לתביעה זו טען קריאף שחדר המדרגות האמור הוא כניסה לביתו בלבד והמדרגות הן חלק משטח דירתו. לטענתו, חזני הסיר קיר גבס בביתו כדי לחבל בשיפוף שביקש לבצע, וזה מה שגרם לגילוי החדר בביתו של חזני, ולאחר מכן השיב את המצב לקדמותו.

ההליך

10. בתחילתו התנהל ההליך בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון. בהמשך, ולפני ישיבת ההוכחות, הועבר התיק לטיפול הח"מ, אשר החליפה את כב' המפקחת ענתבי שרון לאחר מינויה לשיפוט.

11. במסגרת דיון מקדמי הוחלט בהסכמת הצדדים לתיקים הנ"ל על איחוד התיקים.

12. כב' המפקחת ענתבי שרון ערכה ביקור במקום, ובמסגרת החלטה שנתנה בעקבות הביקור, הציעה שיבנה פיר על ידי חזני שיאפשר כניסה לגג המשותף מבלי לעבור בדירתם. בהמשך הודיע קריאף שאינו מסכים להצעה, והתיק נקבע להגשת תצהירים ולישיבת הוכחות. בפועל התקיימו 2 ישיבות הוכחות בסיומן סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות כספיות

13. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין הוגדרה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין) הקובע –

72". (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

14. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 האמור וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

15. כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

16. כן נקבע בפסיקה כי לאור הוראת סעיף 72, עילות מטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכות המפקח (ר' לדוגמא ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

17. עוד נקבע כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש, וכאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח (ר' ברע"א (י-ס) 38744-06-16 ראונו הושיאר נ' אברהם רחמים [פורסם בנבו] (9.3.17)).

18. באשר לתביעת סעד כספי נזיקי נקבע בעש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (15.4.19) [פורסם בנבו]: "המפקח על רישום המקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף וליתן סעדים הנוגעים לשיפויו של בעל דירה בגין נזקים אלו".

19. לפיכך הטענות הכספיות של חזני כלפי פדלי לרבות לעניין השבת סכום ששילמו לצורך הצבת בלוני גז, וכן טענות כספיות נזיקיות בגין נזקים כספיים שנגרמו להם לטענתם עקב פעולות של פדלי, ומנגד טענותיה של פדלי בתביעתה כלפי חזני לפיצוי בגין עגמת נפש, אין מקומן בהליך המתנהל בפני ערכאה זו ועל כן יימחקו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענת פדלי לרטיבות הנגרמת מדירת חזני

20. פדלי לא צירפה כל חוות דעת לראיותיה, וטענה בתצהירה באופן כללי לכך שבמשך שנים סבלה מנזילות שמקורן כנראה ממזגני חזני, וכי לטענת חזני הצינורות הורחקו אך טרם נבדק אם הטיפול צלח (סעיפים 4-5 לתצהירה).

21. במסגרת חקירתה בדיון מיום 16.2.21, נשאלה פדלי אודות הרטיבות והשיבה שהרטיבות מקדימה נפתרה ומאחור עדין יש רטיבות תוך שאמרה "יש שם שני צינורות וגם המזגן נזול" (עמ' 2 לפרוטוקול הדיון שורות 27-34). משילוב האמור בתצהיר ובמענה שניתן בחקירה, עולה כי בתצהירה, וככל הנראה גם בתביעה, התייחסה פדלי לנזילה שנבעה מהמזגנים בחזית, כאשר במסגרת תצהירה טענה שטרם נבדק אם הטיפול צלח ובחקירתה הודתה שהבעיה נפתרה. באשר לרטיבות מאחור, עולה שמדובר בטענה חדשה, ובכל מקרה, לא ניתן להבין מדברי פדלי מהו מקור הבעיה ומהו התיקון הנדרש. יתר על כן, בתביעות מסוג זה, הוכחת המקור לרטיבות קיימת בדירה, הוא עניין שבמומחיות, ופדלי לא הגישה כל חוות דעת להוכחת האמור, כנדרש בתקנה 87(ה) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, ואף לא ביקשה כי ימונה מומחה לבחינת טענות אלו.

22. נטל ההוכחה להוכיח את הטענה האמורה בדבר רטיבות קיימת מוטל על פדלי, התובעת בהקשר זה, ואין אמירות הכלליות שלה בתצהירה כדי להרים את הנטל האמור, ועל כן אני דוחה את הטענות של פדלי בעניין הרטיבות הנטענת.

טענה לשימוש פדלי בחצר המהווה רכוש משותף (לרבות לעניין פרגולה וגדר)

23. פדלי הפנתה בתצהירה להסכם שצורף לכתב ההגנה מטעמה משנת 1977, שנערך בין עראקי, מי שהיה בעל הדירה שלה לפניו, לבין חביב, מי שהיה בעל דירת חזני לפניו. על פי אותו הסכם, הוסכם בי היתר שחביב יהיה רשאי לבנות תוספת על גג דירתו ובתמורה עראקי יהיה רשאי בין היתר להקים מרתף, וכן שטח הגינה יהיה שלו בלבד, תוך שהוסכם כי הצדדים יבנו במשותף בשטח החצר מתקן להסקה בלבד. הצדדים להסכם הסכימו שהיתורים ההדדיים מהווים תמורה הדדית מוסכמת.

24. חזני הפנו אף הם בתצהיר מטעמם ובסיכומיהם להסכם זה, שלדבריהם נודע להם אודותיו רק לאחר קבלת כתב ההגנה של פדלי, ולא חזרו בסיכומיהם על הסעד של פינוי החצר המשותפת, ולמעשה זנחו אותו.

25. אוסיף בעניין זה כי הסעד בנוגע למעבר חופשי בחצר האמורה נזנח על ידי חזני בצדק, שכן עלה מתצהירים שהיו מודעים בעת רכישת הדירה לשימוש הייחודי שנעשה על ידי פדלי בחצר, וכן מההסכם האמור עולה ששימוש זה ניתן לבעלים הקודם של דירת חזני, חביב, בתמורה לבניית הקומה הנוספת, שאכן נבנתה. מכאן שחביב היה מנוע מלטעון באשר לשטח החצר, וחזני, שנכנסו בנעליו עם רכישת הדירה, מנועים אף הם מלטעון בעניין (לעניין טענת מניעות כלפי רוכש דירה ר' ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה(3) 309, להלן: ענין אתגר).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. באשר לפרגולה, טענת חזני בכתב התביעה, שהיא הוקמה בחצר המשותפת ללא הסכמה וללא היתר. באשר לטענה בדבר היעדר היתר, הרי שמדובר בטענה תכנונית שאינה בסמכות ערכאה זו. באשר לבניה ברכוש משותף, משנמצא שהחצר האמורה נמצאת כדין בשימוש ייחודי של פדלי, לא נותר בסיס לטענתם ולסעד המבוקש, אשר התבססו על הטענה של בניה בחצר משותפת ללא אישור. יתרה מכך, על פי תצהיר פדלי, היתה קיימת פרגולה במקום כבר בעת שרכשו חזני את דירתם. טענה זו לא נסתרה על ידי חזני, אלא שטענו שנעשה שינוי בפרגולה לאחר שפרצו חור בקיר לצורך אדי מייבש הכביסה שלהם, ושזו הסיבה להפרעה שנוצרה כתוצאה מהחור האמור. מכאן שלא עצם הפרגולה היא שהפריעה לחזני לטענתם, שעל קיומה ידעו עוד טרם רכישת הדירה, אלא ההפרעה שנוצרה לאחר השינוי שנעשה בה לטענתם, בעקבות החור שפרצו בקיר, ואשר הביאה לסגירת החור על ידי פדלי. כפי שיובהר בהמשך, ממילא לחזני לא קיימת זכות לחזני לפריצת חור כאמור, ועל כן נשמט הבסיס לטענתם לעניין שינוי הפרגולה. מכל האמור, אני דוחה את טענתם של חזני לפירוק הפרגולה.

27. באשר לגדר, נטען על ידי חזני בכתב התביעה שהגדר חוסמת את המראה לרחוב מחלון ודלת דירתם. הטענה האמורה נטענה בעלמא, ללא כל ראיה תומכת (אמנם צורפו תמונות לתצהיר בהם נראית הגדר, אך לא קיימת הפניה לתמונות מהתצהיר ולא קיים בו כל הסבר כיצד הגדר פוגעת בדירתם מלבד הטענה הכללית האמורה, והתמונות אינן מצביעות על חסימת המראה מחלון דירתם). מנגד, טענה פדלי שאין הפרעה של הגדר לדירתם, שכן חלונות דירתם ממוקמים גבוה יותר. חזני זנחו את הטענה בסיכומיהם, ונראה שאף היא נטענה בעיקרה על בסיס ההנחה שאין לפדלי זכות שימוש ייחודית בחצר, דבר שהופרך בהמשך, ועל כן אני דוחה טענה זו.

טענת חזני לעניין סתימת החור ששימש להוצאת אדים מהמייבש על ידי פדלי

28. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: חוק המקרקעין), אשר חל על הבית המשותף בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, קובע כדלקמן:

- 2" (א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
- (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
- (ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/386/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. על פי הפסיקה, אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של דיירי הדירות שכן, כפי שנקבע בע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963):

"אין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות אם לא". לדעה כי בעלי הדירות האחרות צריכים להשלים עם פגיעה ברכוש המשותף, שהיא באמת קלת ערך "אין סימוכין בלשון החוק, הקובע מפורשות שאין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של דיירי הדירות".

30. בע"א 515/65, רבובסקי נ' גלקסברג, פ"ד כ(2) 295, עמד כב' השופט ברנזון על משמעות המונח "פגיעה" המופיע בסעיף 2 לתקנון המצוי-

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית- כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם..."

31. בע"א 395/74, יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח', פ"ד כט(2) 39, נאמר בהקשר זה:

"... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא..."

32. מכל מקום, ובהתאם לפסיקה, יש להתחשב בעניין זה גם בהתנהלותם של התובעים מבחינת חובת תום הלב החלה עליהם (לעניין זה ר' פסק הדין המנחה ברע"א 6339/97 רוקר ואח' נ' סלומון ואח', נה(1) 199).

33. רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין כדלקמן:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

34. אמנם בהקשרים מסוימים נמצא בפסיקה מקום להקל בעניין שינויים ברכוש המשותף, כגון לצורך התקנת מזגן על הקיר המשותף, אך גם אז יש לבחון האם המזגן מהווה הפרעה לשכנים, ומהן האלטרנטיבות להצבתו (ר' לדוגמא פסיקת כב' המפקח (כתוארו אז) א' סילברמן בתיק 175/09 אילנה רובין נ' נציגות הבית המשותף ברח' שבח 3 נתניה [פורסם בנבו]).

35. באשר לשימוש מותר ברכוש משותף שאינו דורש אישור האסיפה הכללית, נקבע בפסיקה שניתן לעשות שימוש כאמור ברכוש משותף כל עוד הוא רגיל וסביר לפי תנאי הזמן והמקום, ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ. זמורה פד"י כח(1) 645).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. בענייננו, השינוי שבוצע על ידי חזני הוא בקיר המשותף. מעדות פדלי שוכנעתי כי הפתח האמור בקיר הבית המשותף נעשה ללא תיאום מיקום החור האמור, ואכן מהווה שינוי ברכוש המשותף, שכן הוא משנה את מראה הקיר המשותף, וגורם להוצאת אדים לכיוון החצר שבשימושה.

37. משכך, לאור הפסיקה דלעיל, ובמיוחד לאור חובת תום הלב החלה על שכנים בבית משותף, היה מקום שחזני לכל הפחות יפנו לפדלי לתיאום מיקום החור האמור, ושיבחנו קודם לכן חלופות נוספות פחות פוגעניות. בנסיבות אלו, אני מוצאת שהנטל על חזני להראות כי למרות האמור יש לראות בכך שימוש מותר ברכוש המשותף, ובמסגרת זו להראות כי נדרשה פריצת חור בקיר הבית המשותף דווקא במיקום האמור, כי הדבר רגיל וסביר בהתאם לתנאי הזמן והמקום, וכי נבחנו אלטרנטיבות פוגעניות פחות. אף שחזני טענו שלאחר סתימת החור על ידי פדלי פנו אליה בבקשה לבדוק חלופות ולא נענו, הסעד המבוקש על ידם הוא השבת המצב למצב בו פרצו את החור האמור, אולם הם לא הוכיחו את האמור לעיל. לאור האמור, לא שוכנעתי שמדובר בשינוי התואם את תנאי הזמן והמקום, ובכזה שאין בו פגיעה ברכוש המשותף. לפיכך, שינוי ושימוש כאמור ברכוש המשותף דורש, לכל הפחות, הסכמה של אסיפת בעלי הדירות, על פי סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (החל בענייננו בהיעדר תקנון מוסכם). חזני לא טענו, וממילא לא הוכיחו, שקיימת החלטה של האסיפה הכללית המתירה את השינוי האמור, ובהתחשב בתביעות שהוגשו נגדם גם על ידי פדלי גם על ידי קריאף, המהווים 50% מבעלי הדירות בבית המשותף, נראה שגם אין בידם לקבל אישור כאמור.

38. לאור האמור, אני דוחה את הסעד המבוקש על ידי חזני לעניין השבת המצב של החור שנפרץ על ידם לקדמותו.

טענה בדבר שימוש חזני בשטח הרכוש המשותף

39. הטענה הן בכתב התביעה של פדלי והן של קריאף היתה שהמדרגות שהובילו לגג, ואשר חזני הרחיבו את דירתם על חשבונם ובכך ביטלו אותן, היו רכוש משותף. לטענת חזני, המדרגות האמורות היוו חלק מדירתם, והשינוי שביצעו הוא שינוי פנימי.

40. מעדויות הצדדים עלה כי בשנת 1987 לערך, הוסכם על ידי בעלי הדירות על בניית קומה נוספת הן לדירת קריאף והן לדירת חזני שהיתה אז בבעלותו של חביב (ר' סעיף 3 לתצהיר קריאף) וקומה כאמור אכן נבנתה לטובת שתי הדירות. הקומה הנוספת ב-2 הדירות, לרבות המדרגות המובילות אליה, אינה מופיעה בתשריט הבית המשותף. כיום, המדרגות לקומה הנוספת בכל אחת מהדירות, נמצאות בתוך הדירה עצמה. לא נטען שבדירת קריאף נעשו שינויים בהקשר זה לאחר בניית הקומה הנוספת, אולם בדירת חזני נעשו שינויים לפני כ-9 שנים, לאחר שרכשו את הדירה, באופן שהגישה שהיתה פתוחה בעבר למדרגות, כבר אינה פתוחה, שכן המדרגות בוטלו והפכו להיות חלק משטח המגורים של חזני. אין מחלוקת בין הצדדים שלפני שרכשו חזני את דירתם, דירת חביב, הבעלים הקודם, היתה מורכבת מ-2 יחידות נפרדות, כאשר הגישה לדירה העליונה היתה באמצעות גרם מדרגות פתוח כאמור. כאמור, מחלקו העליון של אותו גרם מדרגות ניתן היה להגיע לגג באמצעות סולם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/386/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. רק במסגרת תצהירו של קריאף, ובנספח שצורף לו (נספח ב) הועלתה לראשונה טענה שהיה הסכם לפני כ-25 שנה, שעליה לגג שהיתה בעבר דרך הבית של קריאף, תועבר לכניסה של הבית של חביב. נספח ב האמור הוא מסמך בכתב יד הנושא את הכותרת "תצהיר" אשר חתום על ידו ועל ידי פדלי, ונחזה להיות חתום גם על ידי חביב (הבעלים הקודם של דירת חזני) בו נאמר שהיתה הסכמה כאמור של כל הדיירים דאז.

42. בתצהירו טען קריאף לראשונה שכחלק מהשינוי האמור קיבל חביב שטח גדול יותר בעת הבניה בתוך ביתו, וכי עלות השינוי עמדה על כ-50,000 ₪, ובכך ניסה להצדיק את הטענה שהוסכם לקחת חלק דווקא מהצד שאמור היה לשמש את דירת חביב לצורך מדרגות משותפות. טענה זו של קריאף מהווה הרחבת חזית, שכן בכתבי התביעה לא נטען לכל הסכם לכאורה כאמור אלא לכך שחזני סיפח לעצמו את שטח המדרגות. העלאת הטענה במסגרת התצהיר נעשתה לאחר הדיון המקדמי בתיק ולאחר שנעשה ביקור במקום, מבלי שקריאף ביקש לתקן את כתב התביעה שהגיש. כמו כן ה"תצהיר" שצורף כנספח ב לתצהיר קריאף, נחתם, כעולה ממנו, רק לאחר הגשת התביעה, ושנים לאחר שחביב מכר את דירתו לחזני, וכ-8 שנים לאחר שחביב שיפצו את ביתם וסגרו את הכניסה החופשית למדרגות. למרות זאת פדלי וקריאף מעולם לא העלו את הטענה בדבר ההסכם הנטען, לא לפני הגשת התביעה ולא במסגרת התביעה עצמה, אלא רק בשלב הגשת הראיות. עניין זה, בתוספת השיהוי המשמעותי בהעלאת הטענה, מחליש מאד את טענת קריאף בעניין. אוסיף כי על אף שהמסמך נחתם רק לאחר הגשת התביעה, הוא אינו כולל את טענת קריאף לעניין עלות השינוי במיקום המדרגות, לעניין ויתור קריאף על חלק משטח דירתו, ואף אינו אומר דבר לעניין מעמד המדרגות כרכוש משותף. לאור האמור, אני סבורה שאין מקום לתת משקל למסמך נספח ב' לתצהיר קריאף, ואף לא לנטען בתצהירו באשר להסכמות הנטענות, ומכל מקום, יש לדחות את טענותיו בעניין הן בשל הרחבת חזית והן בשל הנסיבות מהן עולה כי מדובר בטענות עובדתיות חדשות שנטענו בשיהוי ניכר, ושלא נטענו בעבר כאשר היו הזדמנויות מתאימות לכך.

43. למעלה מן העניין, אוסיף כי אני סבורה שיש לדחות את הטענה גם לגופה.

44. ראשית, אף שבתצהירו טוען קריאף לכך שויתר כחלק מהתכנית על שטח מסוים מדירתו וכורך זאת בהסכמה שהמדרגות המשותפות יהיו בצד של דירת חביב, הוא עצמו לא מציג זאת כהסכמות למתן שטח אחד בתמורה לשטח אחר, והדבר גם אינו עולה מנספח ב לתצהירו, ועל כן קריאף לא הוכיח קשר בין שתי הטענות, דבר המשמיט את המשתמע מטענותיו, שניתנה לחביב תמורה כלשהי בגין הגריעה הנטענת של שטח המדרגות מהשטח הפוטנציאלי של הרחבת דירתו.

45. שנית, חביב לא הוזמן על ידי קריאף להעיד אודות הסכמות נטענות אלו, אף שעולה שקריאף ביקש ממנו לחתום על נספח ב האמור לאחר הגשת כתב התביעה. אמנם הועלתה טענה לעניין גילו המבוגר, אבל בהתחשב באופי טענת קריאף, ובמשמעותה כלפי חזני, מצופה היה שלפחות יעשה ניסיון לתת תצהיר או להעיד את חביב אודות הנטען. יתר על כן, טענת קריאף שחביב קיבל שטח גדול יותר לדירתו במסגרת השינוי האמור, שהיא למעשה ההסבר היחיד שלו להגיון שבטענתו שהוסכם על גריעת השטח דווקא מהצד של דירת חביב, ולא מהצד של דירתו, היא טענה שניתן היה להוכיחה לכל הפחות באמצעות הצגת פערי שטחים בין הדירות, אולם קריאף לא הציג כל ראיה רלוונטית לכך, מלבד צילום מסלון דירתו ומפירוט תשלום ארנונה, שלא הובהר בתצהירו כיצד יש בהם לסייע לטענה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האמורה. על כך אוסיף כי מעיון בנספח א לתצהירו של קריאף, הכולל חלק מהיתר הבניה לקומה הנוספת ל-2 הדירות, עולה כי דווקא תת חלקה 4, דירתו של קריאף, היא הגדולה יותר במצב החדש, למרות שעל פי תשריט הבית המשותף ותקנון הבית המשותף שטחי שתי הדירות במצב הקודם היו כמעט זהים. כפי שנקבע בפסיקה "כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו" (ר' ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, ל"ה (1) 736, 760). הימנעות קריאף מלבקש להעיד את מר חביב, והימנעותו מלהציג ראיות ברורות לעניין הטענה בדבר הקטנת שטח דירתו כהסבר לויתור של חממי על חלק מהשטח שהיה אמור לשמש את דירתו, מביאה לכך שלא ניתן לקבל את טענתו שגם הוא ויתר במסגרת בניית הקומה הנוספת על חלק מהשטח שהיה אמור לשמש את דירתו.

46. שלישית, מנספח ב האמור, שצורף לתצהיר קריאף, עולה כי הוסכם שהמעבר לגג שהיה בשטח דירתו של קריאף יעובר לצד של חביב – דהיינו, פרשנות סבירה של המסמך היא שהמעבר עובר משטח פרטי אחד לשטח פרטי אחר, ולא שמעבר משטח פרטי הפך למעבר משותף. העובדה שלמרות טענות קריאף בתצהירו, זהו הנוסח שהציג כמוסכם על חביב, אשר קריאף עצמו כתב אותו (ר' פרוטוקול הדיון מיום 16.2.21 עמ' 9 שורות 8-9) מחזקת את המסקנה שלא היתה כל כוונה של חביב בזמנו לוותר על השטח האמור, אלא לכל היותר להסכים שיעברו דרכו לגג. גם אם חביב הסכים בעבר שיעברו דרך דירתו לגג המשותף, אין הדבר הופך את השטח האמור לרכוש משותף, ולכל היותר יש בכך להקנות לבעלי הדירות האחרים זכות לעבור דרך הדירה לגג, דבר שחזני אישרו שמתקיים גם היום (אף כי דורש כיום כניסה לשטח המגורים שלהם).

47. לאור דחיית הטענה בדבר ההסכמות הנטענות, יש לדון בטענה כפי שנטענה בכתבי הטענות ובסעד שהתבקש בהם, על פיו על חזני להחזיר את המצב לזה שקדם לפני השיפוף, כך שהמדרגות האמורות יהיו פתוחות לכל בעלי הדירות ויאפשרו מעבר לגג המשותף. פדלי טענה בכתב התביעה כי "הנתבעים אטמו את המעבר לגג המשותף בכך שהכניסו את שטח המדרגות לשטח דירתם" ואילו קריאף טען שחזני "סיפחו לעצמם את חדר המדרגות לעליית הגג". משכך, עולה כי הטענה למעשה היא שהמדרגות היו רכוש משותף, ולא רכוש פרטי המהווה חלק מדירת חזני, כטענתם. אציין כי הראיה היחידה שהציגו הן פדלי והן קריאף לטענה האמורה (מלבד הטענות החדשות של קריאף כאמור לעיל שלא נתמכו בראיות מתאימות) היתה עצם העובדה המוסכמת, שטרם השינויים שביצעו חזני כ-8 שנים לפני הגשת התביעה, היה המעבר לגג פתוח, ולא היה צורך להיכנס לשם כך בדלת דירת חזני, וכן הטענה כי כיום יש לבקש את רשות חזני ולהיכנס לדירתם כדי להגיע לגג. לפיכך, ובהיעדר ראיות נוספות, יש לבחון מה המשמעות של טענות אלו.

48. על פי סעיף 52 לחוק המקרקעין, הגדרת רכוש משותף היא "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים שרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

49. במסמכי הרישום, לרבות בתשריט הבית המשותף, לא מופיעה כלל הקומה נוספת, לא זו שנוספה בדירת חזני ולא זו שנוספה בדירת קריאף, וממילא לא מופיעות בהם המדרגות האמורות לאותה קומה. משכך, הקומות הנוספות הן בדירת קריאף והן בדירת חזני, שהן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מחוץ ליחידות הרשומות במרשם, המהוות את דירותיהן, עונות להגדרת "רכוש משותף".
אין מחלוקת כי ברכוש המשותף האמור נתנה זכות שימוש ייחודית ובלתי הדירה לצורך
בניית קומה נוספת הן לקריאף והן לחביב. לפיכך יש לבחון האם כחלק מההסכמה האמורה
או לאחריה, הוחרגו המדרגות נשוא המחלוקת כך שמעמדן נותר כ"רכוש משותף" שלא
היה לחביב, ולאחר מכן לחזני שהחליפו אותו, זכות שימוש ייחודית ובלתי הדירה בו.

50. באשר לפדלי, הרי שמההסכם אליו הפנתה בתצהירה עולה שבעל הדירה שקדם לה, נתן
הסכמתו לבעל הדירה שקדם לחזני, להרחבת הדירה על הגג בתמורה להקמת מרתף
ולשימוש ייחודי בשטח החצר. ההסכם האמור אינו מותנה בגריעת חלק מהשטח לצורך
הרכוש המשותף, באמצעות בניית גרם מדרגות המגיע לגג החדש שיווצר. מכיוון שנתנה
תמורה לבעלים הקודם של דירת פדלי במסגרת הסכם זה, הרי שהבעלים הקודם של
דירתה, וכן פדלי שנכנסה בנעליו, מנועים מלטעון שחלק מאותו שטח נגרע לטובת הרכוש
המשותף (לעניין המניעות ר' עניין אתגר לעיל). אוסיף כי גם פדלי בחקירתה הנגדית הודתה
שאינה יודעת אם המדרגות האמורות היו בתוך שטח דירת חזני, ומכאן שלא ביססה
טענתה להחרגת שטח המדרגות מההסכם האמור (ר' עמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 16.2.21
שורות 47-48).

51. באשר לקריאף, הרי שכאמור לעיל, אף הוא בנה תוספת לדירתו על גג הבית המשותף. על
פי תשריט הבית המשותף, השטח של דירת קריאף במצב הקודם לבניה, היה כמעט זהה
לשטח דירת חזני, ומכאן שגם שטח גג הדירות היה כמעט זהה, והחלקים של שתי הדירות
ברכוש המשותף היו זהים. כיום גרמי המדרגות המובילים לקומה הנוספת בכל אחת
מהדירות נמצאים בתוך הדירה עצמה. קריאף, שהיו מודעים לשינוי שביצע חזני כ-8 שנים
לפני הגשת התביעה בדירתו, בהיותם בעלי הדירה הסמוכה ומי שהתגוררו בה ומתגוררים
בה עד היום, ואף טוענים שבמהלך שנים אלו נאלצו להסתכן כדי להגיע לגג דרך מעבר לא
בטוח מהצד של הדירה שלהם (ר' עמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 17.3.21 שורה 50 עמ' 10
שורה 1) לא פעלו בכל הליך משפטי כדי למנוע את השינוי, או כדי לטעון לזכויותיהם באותו
גרם מדרגות אלא לאחר 8 שנים.

52. עוד עולה, כי המדרגות שהובילו בעבר לגג, ואשר קריאף טוען שהן כיום חלק משטח דירתו,
מופיעות בתשריט הבית המשותף כרכוש משותף, וקריאף לא הציג כל הסכמה של בעלי
הדירות לכך שהמדרגות יהיו בשימוש הייחודי.

53. משכך, עולה כי קריאף עושה שימוש ייחודי דומה ברכוש משותף בבית המשותף, מבלי שיש
בידו אסמכתאות לכך שנתנה לו זכות עודפת כלשהי על הזכות שנתנה לחזני.

54. בנוסף, מתצהיר חזני בתיק 324/19 (סעיף 18) עולה כי קריאף שבר בעבר חור בקיר דירת
חזני, ובעקבות כך ניתן צו מניעה כלפי קריאף, ואף צו הרחקה. אציין כי קריאף נמנע
בחקירתו הנגדית מלתת הסבר סביר להתנהלותו האמורה, ומכלול הדברים מעלה סכסוך
ממושך בין חזני לקריאף שהגיע להתנהלות חמורה של קריאף הכוללת פריצה לבית חזני
(ר' תשובות קריאף בחקירתו הנגדית, עמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 16.2.21 שורות 21-27).

55. במצב דברים זה, עולה ספק לעניין תום לבו של קריאף בהגשת התביעה. כמו כן עולה כי
הראיות הרלוונטיות באשר לאותן הסכמות שנתנו אמורות להיות בידי קריאף, שהיה שותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/386/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להסכמות שנתנו בעבר, שנים רבות לפני שחזני רכשו את הדירה. כפי שנקבע בפסיקה, על בעל דין הנטל להביא ראיות שהנגישות שלו אליהן גדולה מזו של הצד שכנגד (ר' לדוגמא **קרנית נ' ויצמן** (28.10.10) [פורסם בנבו]). בנסיבות אלו, יש מקום להטיל על קריאף את נטל השכנוע, ובכלל זאת את נטל הראיה, להראות שאכן גרם המדרגות האמור הוחרג מהזכות שנתנה לחביב לבנות הרחבה לדירתו על הגג. קריאף לא הרים את הנטל כפי שאפרט להלן.

56. ראשית, על פי נספח ב האמור שקריאף צירף לתצהירו, והודה שניסח אותו, המעבר לגג היה בעבר מתוך דירתו. משכך, גם קריאף מסכים כי המעבר לגג יכול להיעשות מתוך שטח דירה ואינו חייב להיות מהרכוש המשותף.

57. שנית, כאמור לעיל, נוסח נספח ב תומך בפרשנות סבירה בטענה כי העברת המדרגות לצד של חביב, לא החריגה את היותן חלק מדירת חביב (שכיום בבעלות חזני). מכאן שאף אם היתה בעבר הסכמה נטענת שחביב הודה בה לכאורה באותו מסמך, למעבר של בעלי הדירות לגג דרך אותו גרם מדרגות, אין בה כדי לשלול את טענת חזני כי המדרגות האמורות היו חלק מהדירה.

58. שלישית, המסמך היחיד שהוצג במסגרת ההליך והוכן בזמן אמת, ואשר תומך בזכות הבניה על גג דירת חזני, הוא זה שהציגה פדלי, אשר כאמור לא החרג כל שטח מהזכות שנתנה לחביב לבנות על הגג. לאור דחיית טענות קריאף באשר לויתורים שעשה כביכול בדירתו במסגרת ההסכמות לבניית הקומה הנוספת, לא קיים כל בסיס ראיתי לויתור של חביב על חלק מהשטח שהוסכם, וגם לא קיים כל הגיון לכך שהסכים שדירת קריאף, שגודלה המקורי היה כמעט זהה לשלו, תקבל שטח גדול יותר מהדירה שלו באמצעות ויתור על חלק מהשטח לטובת הרכוש המשותף.

59. רביעית, כעולה מהאמור לעיל, קריאף למעשה ביצע הרחבה דומה לדירתו. על פי סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, רואים בעל דירה שהורחבה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין. אמנם קריאף אינו כופר בזכות שנתנה לחביב בזמנו לבנות קומה נוספת בדומה לקומה שנבנתה על ידי קריאף, אך לאור הנסיבות האמורות אני סבורה שיש לראות בו גם כמי שהסכים שגם גרם המדרגות הפנימי שבנה חביב יהווה חלק מהרחבת הדירה, כפי שקריאף רואה בגרם המדרגות הפנימי המוביל לדירתו, חלק מהדירה.

60. מהאמור עולה שאין בעצם העובדה שניתן היה להגיע דרך המדרגות האמורות לגג, להצביע על היותן רכוש משותף. עובדה זו יכולה להעיד לכל היותר על הסכמה של חביב לכך שבעלי הדירות האחרים אכן יהיו רשאים להגיע דרכן לגג, אך לא על ויתור שלו על חלק משטח הדירה לטובת הרכוש המשותף. סביר יותר להניח שתכנון דירת חזני, על ידי חביב, הבעלים הקודם, נתן מענה טוב יותר לעניין הגישה לגג מאשר תכנון דירת קריאף, ועל כן הוסכם שאכן המעבר יהיה דרך דירת חזני. דבר זה תואם אף את טענת חזני, כפי שעלתה מחקירתו הנגדית, שחביב מסר לו עובר למכירת הדירה ששטח המדרגות מהווה חלק משטח הדירה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 17.3.21 עמ' 2 שורות 12-16).

61. לא נעלם מעיני שסעיף 52 לחוק המקרקעין קובע כברירת מחדל שחדרי מדרגות מהווים רכוש משותף, אך לשיטתי אין להסיק מכך לענייננו, שכן אני סבורה שגרם המדרגות האמור נכלל במונח "חדר מדרגות". בענייננו, המדרגות, גם במצבן לפני השיפוץ שביצעו חזני, הובילו לדירת חזני בלבד, ולא לדירות אחרות, כך שלא ניתן לומר לגביהן שנועדו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לשרת את כל בעלי הדירות או את רובם. גם העובדה שאיפשרו לבעלי הדירות האחרים מעבר לגג, אין בה כדי להצביע על כך שהן נועדו לשרת את כל בעלי הדירות. ראשית, משום מצב שבו ניתן להגיע לגג רק דרך אחת הדירות הוא מצב שכיח בבתים משותפים מסוג זה, והדבר אינו הופך את הדירה דרכה עוברים לגג לרכוש משותף. שנית, על פי המסמך שקריאף עצמם צירפו לתצהירם, נספח ב, העליה לגג המשותף היתה בעבר, לפני בניית הקומה הנוספת, דרך גרם מדרגות שהיה חלק מדירתם, ועל כן ניתן לראותם כמסכימים לכך ששימוש של בעלי דירות אחרים בגרם מדרגות כדי להגיע לגג אין בו כשלעצמו כדי להביא למסקנה שאותו גרם מדרגות מהווה רכוש משותף.

62. לאור הסכמת חזני לכך שבעלי הדירות יעברו לגג דרך דירתם, אוסיף שאין באמור לעיל כדי לשלול את זכותם של פדלי או קריאף, ושל מי שרכוש מהם בעתיד את הזכויות בדירותיהם, להגיע לגג המשותף דרך דירת חזני, תוך שעליהם לעשות זאת באופן סביר שאינו פוגע במידה העולה על הנדרש בזכויות חזני בדירה.

טענת חזני בדבר שימוש קריאף במדרגות המהוות רכוש משותף

63. באשר לדירת קריאף, לא נטען על ידי חזני כי לאחר בניית הקומה הנוספת היה קיים גרם מדרגות פתוח המוביל לקומה הנוספת. לטענת קריאף, המדרגות האמורות הן בתוך דירתו ומהוות חלק ממנה.

64. חזני לא חזרו על הטענות לעניין מדרגות דירת קריאף בסיכומיהם ולא ביקשו כל סעד בעניין, ומהקשר הדברים עולה שזנחו את טענותיהם בעניין, ושמלכתחילה מטרת הטענה היתה לתת משקל נגד לטענות קריאף בנוגע למדרגות דירתם. אוסיף כי חזני לא הציגו כל ראיה לטענתם האמורה, ואין מחלוקת שבעת שרכשו את הדירה, ושנים רבות קודם לכן, שימשו המדרגות האמורות את דירת קריאף בלבד. בדומה לאמור לעיל, מצב זה יוצר מניעות כלפי חזני לטעון שמדובר ברכוש משותף. בנוסף, כאמור לעיל, חזני טוענים שגרם המדרגות שהיה בצד של דירתם, ושימש את בעלי הדירות להגיע לגג, הוא חלק מדירתם. בסיכומיהם, מסתמכים חזני גם על הטענה שבעבר העליה לגג היתה דרך דירת קריאף ואינם טוענים כי מדובר היה ברכוש משותף (עמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 17.3.21 שורות 15-17). לפיכך, אין באפשרות חזני לאחוז במקל משני קצותיו, וטענתם העובדתית שהגישה לגג היתה בעבר דרך דירת קריאף, סותרת את הטענה שאין לקריאף זכות שימוש ייחודית באותן מדרגות, ועל כן דינה להידחות.

65. משכך, אני דוחה את הסעד כלפי קריאף בנושא זה.

טענות בדבר דמי שימוש ראויים

66. משדחיתי את טענותיהם ההדיות של חזני ושל קריאף לעניין שימוש ייחודי שלא כדין ברכוש המשותף, ממילא לא נותר בסיס לסעד שביקשו לתשלום דמי שימוש בגין שימוש כאמור, ואף הוא נדחה.

67. למעלה מן הצורך אציין שגם קריאף וגם חזני לא נתנו כל בסיס ראייתי לדמי השימוש שנדרשו על ידם, ואף זנחו את טענותיהם בעניין במסגרת סיכומים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/386/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סיום

68. מהאמור עולה שכל הסעדים שנתבעו על ידי הצדדים בתביעותיהם ההדדיות נמחקו או נדחו. בנסיבות אלו איני מוצאת מקום להטיל הוצאות על מי מהצדדים.

ניתן היום, 27 אוקטובר 2021, כ"א חשון תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים